

ORIGINAL

RECIBIDO JUN 25 '26 PM 1:49

TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

3^{ra}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. Conc. del S. 11

INFORME NEGATIVO

 de junio de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Asuntos Internos del Senado de Puerto Rico, tras análisis y consideración, no recomienda la aprobación de la Resolución Concurrente del Senado 11.

La R. Conc. del S. 11, según referida, propone apoyar el ingreso de Puerto Rico como Miembro Asociado de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO); y para fines relacionados

Esta Comisión reconoce las valiosas aportaciones que Puerto Rico ha realizado en los campos de la educación, la cultura, la ciencia y las artes. Asimismo, reconoce la labor de la UNESCO como organismo dedicado a promover la cooperación internacional en dichas áreas. No obstante, entiende que la medida propuesta no considera adecuadamente el marco constitucional y jurídico que rige la representación internacional de Puerto Rico.

Los Estados Unidos de América constituyen un Estado Miembro de la Organización de las Naciones Unidas y de la UNESCO. Como parte de dicha estructura, Estados Unidos mantiene representación permanente ante ambos organismos mediante funcionarios y delegaciones acreditados para representar los intereses de toda la jurisdicción estadounidense, incluida Puerto Rico. En consecuencia, la participación de

9

Puerto Rico en los asuntos relacionados con la UNESCO se canaliza a través de la representación oficial de los Estados Unidos ante dicho organismo internacional.

La política exterior, la representación diplomática y las relaciones internacionales son competencias reservadas al Gobierno federal de los Estados Unidos. La Constitución de Puerto Rico no confiere facultad alguna para establecer relaciones diplomáticas independientes, suscribir tratados internacionales o asumir obligaciones internacionales en representación propia.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha reiterado consistentemente que Puerto Rico carece de soberanía internacional independiente y que las facultades gubernamentales que ejerce emanan de la autoridad conferida por el Congreso de los Estados Unidos. En Puerto Rico v. Sánchez Valle, 579 U.S. 59 (2016), el Tribunal concluyó que la fuente última de los poderes gubernamentales de Puerto Rico continúa siendo el Congreso de los Estados Unidos. De igual forma, en Puerto Rico v. Franklin California Tax-Free Trust, 579 U.S. 115 (2016), y en United States v. Vaello Madero, 596 U.S. 159 (2022), el Tribunal reafirmó la amplia autoridad del Congreso para legislar sobre Puerto Rico al amparo de la Cláusula Territorial de la Constitución federal.

A la luz de dicho marco constitucional, Puerto Rico no posee autoridad para conducir las relaciones exteriores, mantener representación internacional propia o asumir compromisos internacionales independientes de los Estados Unidos. Cualquier participación de Puerto Rico en organismos internacionales depende necesariamente de la autoridad y representación ejercidas por el Gobierno federal.

Por otro lado, aun cuando la Constitución de la UNESCO contempla la figura de Miembro Asociado para determinados territorios cuyas relaciones internacionales son administradas por un Estado Miembro, dicha figura no alteraría la condición constitucional de Puerto Rico ni modificaría la distribución de competencias establecida por la Constitución de los Estados Unidos. Puerto Rico continuaría sujeto al marco constitucional vigente y su representación internacional continuaría ejerciéndose a través del Gobierno federal.



Por las razones antes expuestas, la Comisión de Asuntos Internos no recomienda la aprobación de la R. Conc. del S. 11.

Respetuosamente sometido,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'TR Schatz', written in a cursive style.

Thomas Rivera Schatz
Presidente